

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 586/2536

นางบัว สีสวัสดิ์
นายลี สีสวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 521, มาตรา 531

โจทก์เป็นมารดาของจำเลย เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อจำเลย ตามปกติวิสัยบุตรย่อมต้องให้ความเคารพและเทิดทูนมารดาไว้เหนือผู้อื่น การที่จำเลยพูดคำว่าโจทก์ว่า "มึงเก่งหรืออีบัว" ก็ดี และว่ามึงอย่าเก่งมากนักก็ดี และทำให้โจทก์ซึ่งเป็นมารดามาสู้กับตนโดยกล่าวว่า "มึงอย่าเก่งหลายอีบัว นานโซ่นามึง นาของพ่อ ถ้าเก่งมาสู้กับบัลลี กูจะจับขามึงวีลงเหือน" ซึ่งหมายความว่าถ้าโจทก์เก่งจะจับขาเหวี่ยงลงจากบ้าน ล้วนแต่เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นมารดาผู้เป็นบุพการี โดยไม่มีความเคารพยำเกรงตามวิสัยของบุตรทั่วไป ทั้งเป็นการลบหลู่บุญคุณมารดาอีกด้วย มิใช่เป็นเพียงคำกล่าวที่หยาบคายและไม่สมควรเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ถือได้ว่าเป็นการประพฤตินรคุณต่อโจทก์ โจทก์ถอนคืนการให้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๐ โจทก์ได้ยกที่ดิน ๑ แปลง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๙๔ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา ให้แก่จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาโจทก์มีอายุมากขึ้นไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้กลายเป็นคน

ยากไร้ ไม่มีเสื้อผ้า อาหาร อันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ จำเลยสามารถจะให้สิ่งจำเป็นดังกล่าวแก่โจทก์ได้ แต่ไม่ยอมให้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน๒๕๓๐ จำเลยร่วมกับ นายกุล สีสิทธิ์ ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ด้วยการกล่าวคำหมิ่นประมาทโจทก์ว่า"อึบัว มึงอย่าเก่งหลายได้ กูซิจับขามึงว้างเรือนได้ มึงอย่าสิเว้าหลาย นาพ่อกู บ่แม่นนา มึง"หมายความว่าโจทก์ซึ่งเป็นมารดาของจำเลยดื้อรั้น จำเลยจะจับขาโจทก์เหวี่ยงให้ ตกลงจากบ้านโจทก์หาว่าโจทก์เป็นคนพุดมาก ที่โจทก์ยกที่นาให้แก่จำเลย เป็นที่นา ของบิดาจำเลย มิใช่ที่นาโจทก์ ขอให้พิพากษายกฟ้องจำเลยคืนและจดทะเบียนที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๙๔ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ไปจดทะเบียนขอให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยลบหลู่หรือหมิ่นประมาทโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลย เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อจำเลยตาม ปกติวิสัยบุตรย่อมต้องให้ความเคารพและเทิดทูนมารดาไว้เหนือผู้อื่น การที่จำเลยพูด คำว่าโจทก์ว่า "มึงเก่งหรืออึบัว" ก็ดี และว่ามึงอย่าเก่งมากนักก็ดี และทำให้โจทก์ซึ่งเป็นมารดามาสู้กับตนโดยกล่าวว่า "มึงอย่าเก่งหลายอึบัว นาบ่ไชนามึง นาของพ่อ ถ้า เก่งมาสู้กับบั๊กลี กูจะจับขามึงว้างเรือน" ซึ่งหมายความว่าถ้าโจทก์เก่งจะจับขาเหวี่ยง ลงจากบ้าน ล้วนแต่เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นมารดาผู้เป็นบุพการี โดยไม่มีความ

เคารพยำเกรงตามวิสัยของบุตรทั่วไปทั้งเป็นการลบหลู่บุญคุณมารดาอีกด้วย มิใช่
เป็นเพียงคำกล่าวที่หยาบคายและไม่สมควรเท่านั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการ
หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ถือได้ว่าเป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ โจทก์
ถอนคืนการให้ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑

พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนและจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๑๙๔ ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีให้แก่โจทก์ จำเลยไม่ไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุนทร นาควิเชียร)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายอุทัย ศิริสมรรถการ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ